



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ' סיון תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 155

פרשת קרח

מוקצה מחמת חסרון כים (הלכות מוקצה ו')

נושאי השיעור: מוקצה מחמת חסרון כים תלוי בדעת בני אדם | יציאה עם תכשיטים במקום שאין בו עירוב | אם אומרים מוקצה מחמת חסרון כים בדבר שאינו כלי | טלטול דף המיועד לכתבה | ספר 'פרי מגדים' על השלחן ערוך | טלטול מחברת או דפדפת וניירות צבעוניים | טלטול מחברת חידושי תורה שיש בה דפים ריקים | בגד חדש שמתכוון להחזירו לחנות | טלטול 'כרטיס מגנטי' שאין בו שימוש | כניסה לחדר במלון בשבת עם כרטיס | טלטול מוקצה על ידי גוי | טלטול 'תלושי קניה' בשבת | טלטול דרכון או תעודת זהות בשבת

שאינה מעורבת' היינו חצר שלא עשו בה עירוב. כיום יש מחלוקת אם יש רשות הרבים ברחובות שלנו או לא. אבל ודאי שמדברנו כיום אין לטלטל אלא במקום שעשו בו עירוב. כמו בירושלים וברוב המקומות בארץ, שיש בהם עירוב. והמשך דבריו שם "ויש אומרים דכל שאסרו לצאת בו אפילו להתקטט בו בבית אסור". וזו שיטת הרמב"ן והרשב"א (ובנ"ל דבית יוסף ס"ט). אך כלל הוא בידינו סתם ויש הלכה כסתם. דהיינו מרן מתיר בבית ורק ברשות הרבים שלנו כאשר אין בו עירוב אוסר. וממשיך מרן: "והאידנא נשי ידון נהגו לצאת בכל תכשיטין. ויש שלימדו עליהן זכות וכו' והשתא דלית לן רשות הרבים גמור הוה ליה רשות הרבים שלנו כרמלית ודינו כחצר שאינה מעורבת ומותר". ע"ש. דהיינו שיש ראשונים שכתבו שבזמן הזה נשים שלנו הן חשובות ואשה חשובה אינה רגילה להוציא את התכשיט להראות לחברותיה, זה לא לפי כבודה. מסקנת הדברים, דעת מרן השלחן ערוך שכל מה שנשים נוהגות בזמננו לצאת בתכשיטים, באמת זה אסור, אבל אין מוחים בידם. וכמו שכתב שם "ויש שאמרו דמדינא אסורות, אלא שכיון שלא ישמעו מוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות". - לומר לאשה אל תלבשי תכשיטים בשבת, הן לא ישמעו לנו ולכן עדיף לא לאסור עליהן. ומדברי מרן שכתב יש אומרים "ועוד יש אומרים", רואים בלי ספק שדעתו כדעה הראשונה שהוא כתב בסתם, שכל מקום שאין בו עירוב אסור לאשה לצאת בתכשיטים. אבל בבית דעת מרן להיתיר.

ד. בימינו שכיחי תכשיטים

אכן להרמ"א אפשר להקל. כיון שהרמ"א כותב: "ויש אומרים דעכשיו שכיחי תכשיטים ויוצאין בהן אף בחול וכו'", כלומר שהן רגילות ולא יבואו להוציא את התכשיט להראות לחברותיה. ולמעשה כיום פשט המנהג בכל המקומות בעולם גם מקומות שאין בהם עירוב כל הנשים לובשות תכשיטים בשבת. יש מקום אחד שאמור לי שאשדו של הרב שם אינה לובשת שום תכשיט בשבת, וכששאלו אותה על כך היא ענתה, שבעלה אמר לה שלא תלבש משום שבאמת זה אסור וכל היתר זה מפני שמוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות, לכן אמר לה, את צדקת, את לא מחפשת להתקטט יותר מדי, לכן שלא תלבש. וזה מקרה אחד ששמעתי, עד כדי כך. כי כולן נוהגות להקל בזה, כאן בארץ אין לנו בעיה עם זה, כיון שברוב המקומות יש עירוב, אבל בחוץ לארץ אין עירוב.

ה. תכשיטים נועדו ללבוש אותם

ויש לדון מצד מוקצה מחמת חסרון כים, הרי התכשיטים הללו עולים הרבה כסף. אך מכיון שאינם מקפידה, ואדרבה היא קיבלה או קנתה את התכשיטים כדי ללבושם, לא בשביל שתניחם בארון בשביל שיבואו גנבים ויקחו את זה... אם כן היוקר לא הופך את זה למוקצה מחמת חסרון כים. אשר על כן הכלל במוקצה מחמת חסרון כים הוא ההקפדה, ועל כך תלוי כל המוקצה. במוקצה אחרים זה לא כך כגון אבנים או עפר שהם מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת גופו הוא לא תלוי באדם אם הוא מקפיד או לא, אלא הוא תלוי במוקצה [זה יכול להיות תלוי באדם כאשר ייחד את האבן הזו לשימוש מערב שבת], ומה שעושה אותו למוקצה הוא עצם מהותו שלא משתמשים בו. כמו כן מוקצה מחמת איסור, כגון נר דולק, מה שעושה אותו למוקצה הוא האיסור. אבל מוקצה מחמת חסרון כים זה תלוי בדעת האדם. מרן בבית יוסף כותב שזה המוקצה החמור מכולם. שאין בו שום צד להיתר בטלטול.



א. מוקצה מחמת חסרון כים תלוי בדעת בעל החפץ

ממשיכים בענייני מוקצה מחמת חסרון כים. כפי שנראה בהמשך, חלק גדול מהדברים שהם מוקצה בימינו זה מוקצה מחמת חסרון כים. ונפרט את הדברים. אבל קודם לכן יש כלל אחד חשוב ביותר במוקצה מחמת חסרון כים, ש'חסרון כים' היינו הפסד ממון. כלומר דבר שאדם חס עליו מפני שיכול להתקלקל מחמת השימוש, כאשר השימוש הוא שונה משימושו העיקרי. בשיעורים הקודמים אמרנו דוגמא, סכין של שחיטה או סכין של ברית מילה, שהם סכינים חדים ומיוחדים מאוד, ונוזהרים מאוד שלא לפגום אותם. ואף אחד לא משתמש בסכין שחיטה או מילה לחתוך בהם ירקות וכו', כיון שכך אם השימוש שבסכין הזו הוא אסור בשבת, שהרי אסור לשחוט בשבת וגם למול כאשר המילה אינה בזמנה אם כן זה כלי שמלאכתו לאיסור, וכשנוסף על כך שחס עליו שלא להשתמש בו לדברים אחרים ממילא זה הופך להיות מוקצה מחמת חסרון כים.

אם כן רואים שהכלל בחסרון כים הוא ה'דעת' של האדם, המחשבה שלו כלפי הכלי. בגמרא והלשון הוא 'קפידא'. דהיינו שהוא מקפיד מצד עצמו, איננו יכול להשתמש בו לדברים אחרים. וכתובים הפוסקים שיש דבר שרוב העולם יקפידו אבל הוא לא מקפיד, ואז זה מותר לו. וכן להיפך אם הוא מקפיד, אך רוב העולם אינם מקפידים שזה אסור. ודוגמא לדבר, אדם לקח גביע מזהב טהור [לא כסף, כסף זה כבר נהיה בזול היום...] והגביע הזה מונח אצלו בארון בדרך כלל, ואינו משתמש בו כל שבת. ופעם בשנה באים אורחים חשובים, בהראותו את עושר יקר תפארת גדולתו, הוא רוצה להראות שיש לו כלים יפים, הוא רוצה להשתמש בגביע הזה. או שביום שבת בא אליו רב אחד גדול הדור, תלמיד חכם מופלג ורוצה שיקדש על היין בגביע משובח ויפה מאד, מותר ואינו מוקצה.

ב. לשנות את הייעוד של הסכין בשבת

כמו כן יש לדעת שאין אפשרות לשנות את הסכין מייעודה ביום שבת. משום ש'מינו דאתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולא יומא. אכן אם רוצה מכאן והלאה לשנות את ייעוד הסכין לגמרי יש בזה מחלוקת.

ג. לבישת תכשיטים יקרים בשבת

כמו כן אם אדם קנה לאשתו טבעת יהלום [סוף סוף...] וכו' דבר שמחירו יקר מאוד, ורוצה ללבושו בשבת, אין זה נקרא שמקפידה, כיון ש'ההקפדה' היינו שאינה רוצה להשתמש, וכאן הלא היא משתמשת בלבישה. תכשיטים נועדו ללבישה, הגמרא אומרת שאסור לאשה לצאת עם תכשיטים לרשות הרבים במקום שאין בו עירוב, משום שדרך נשים להסיר את התכשיט הנמצא עליהם כדי להראותו לחברותיה ויכולה לשכוח ולטלטל.

אכן יש ראשונים הסוברים שאף בביתה אסורה ללבוש תכשיטים שמא תשכח ותצא לרשות הרבים ותראה לחברותיה, על כן חכמים אסרו לגמרי. ויש כמה שיטות בראשונים בזה. ואין שום ספק שמי שלומד טוב את דברי מרן השלחן ערוך (סימן ע"ג) יראה שמחמיר שלא לצאת עם תכשיטים לרחוב. מרן מביא בזה כמה דעות וזו': "כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים, אסור לצאת בו לחצר שאינה מעורבת חוץ מכבול ופאה נכרית". ע"כ. 'חצר

בשיעור הקודם נתבאר שמוקצה מחמת חסרון כיס שייך דוקא בכלי שמלאכתו לאיסור, כמו סכין של שחיטה שמלאכתו לאיסור, ששייך בו מוקצה מחמת חסרון כיס. אבל כלי שמלאכתו להיתר כגון כלי אוכל יקרים, שהם כלים שמלאכתן להיתר, אין בהן מוקצה מחמת חסרון כיס אלא אם כן הקצה אותם לגמרי, כגון שהעמיד אותם לסחורה. ויש לדון מה הדין בדבר שהוא אינו כלי כלל, אם שייך בו מוקצה מחמת חסרון כיס, או שמוקצה הוא הוה בכלים דוקא. יש בזה מחלוקת בהלכות הטמנה (שם) ופשוט. שבזמננו היו טומנים את הקדירה בצמר, צמר הוא שומר טוב מאוד על החום. בדרך כלל מחזיקים צמר לבגדים, אך לצורך כך צריך לעבד את זה, כדי ליצור ממנו חוטים, ואחר כך אורגים את החוטים לבגד. והנה החתיכות של הצמר עצמו כמות שהוא לאחר שנגזז אינם נקראים כלי, בגד הוא נקרא כלי כיון שמשמשים בו, אבל גזי צמר זה כרגע אינו בגד. ומותר ביום שיש לטמון את הקדירה בגזי צמר. ויש לדון, אם גזי הרבה צמר ומתכנן למכור אותם כדי שיעשו מהם בגדים. לבנתיים רוצה להשתמש בהם כדי לטמון בהם את הקדירה, שלא תהיה על האש, האם הם נחשבים למוקצה או לא? כותב המגן אברהם שזה תלוי אם מקפיד על גזי צמר אלו שאז הם מוקצה, ואם אינו מקפיד אינו מוקצה. אם כן רואים שהלשון אברהם סבר שגזי צמר הם מוקצה מחמת חסרון כיס, משום שתלה את ההיתר בשימוש בגזי צמר בהקפדה שלו עליהם, שאם מקפיד אסור, ובכל מוקצה אחר לא שייך להגיד תלוי בדעת האדם.

2. גזי צמר הם מוקצה מחמת גופו

בספר אבן העזר [- חי דור או שניים אחרי המגן אברהם] אינו מסכים עם המגן אברהם, הוא אומר שגזי צמר הם מוקצה כמו עצים ואבנים ואין זה תלוי אם מקפיד או לא. וכוונתו לומר שזה נקרא מוקצה מחמת גופו, משום שהקצה אותם למכירה גם אם יאמר שלא מקפיד זה לא יעזור כיון שזה מוקצה מחמת גופו. לפי זה רואים שהאבן העזר סובר שדבר שהוא לא כלי לא אומרים בו מוקצה מחמת חסרון כיס. וכך כתב גם האליה רבה. אמנם שם (שם) נראה שמסתפק בזה, אבל בסימן ש"ח הוא כותב בפירוש לגבי דברים דומים כגון ניירות [- להלן ארחיב את הדיבור יותר בזה] שתלוי אם זה כלי או לא, שאם זה לא כלי זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס.

3. טלטול גליונות נייר המיועדים לכתיבה

כיום גזי צמר זה לא מצוי מלבד אולי במושבים או בכפרים, אבל הנוגע למעשה בזמננו, הוא לגבי גליונות נייר שעיקר השימוש בהם הוא לכתיבה [- אכן יש ניירות שמיועדים לכל מיני שימושים כממחטות נייר וכיו"ב]. בדורות הקודמים הנייר היה דבר יקר. והנה נייר המיועד לכתיבה הוא כלי שמלאכתו לאיסור, כיון שעיקר שימושו הוא לכתיבה שאסורה בשבת, ויש לדון אם מותר לטלטל דפים של נייר שמיועדים לכתיבה.

הסמ"ג כותב בפירוש שנייר הוא מוקצה בשבת, אך אינו כותב את הטעם. והמרדכי מביא את הסמ"ג להלכה. גם המהר"ם ריקנאטי (נפטר שנת ה'תקל"ח) כותב שהנייר נחשב למוקצה. והמגן אברהם כותב את הטעם, שהוא מחמת שנייר הוא כלי שמיועד לכתיבה והוא חס עליו, כיון שכך הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. אך האליה רבה כתב על כך, כיצד ניתן לומר שהנייר לא ראוי לשום שימוש חוץ מלכתוב עליו ולכן אינו כלי? הרי אפשר להשתמש בנייר לצרכים אחרים, כגון לקפלו ולשים אותו פקק לבקבוק, 'לצור על פי צלוחית' [- בימנו לא עושים את זה, אבל אפשר להשתמש כך], כמו כן אפשר להשתמש בו לסימניה לספר. אם כן הוא כלי.

אאמור"ר מרן זצוק"ל היה רגיל שבכל דבר שכותב דברי תורה או מכתבים של דברי תורה ששלחו לו לא היה זורקם, ובמקום לעשות ערימות של גזייה היה מניח את הדפים הללו בספר בהם היה לומר, וכל פעם שפתח איזה ספר והיה שם איזה דבר מעניין שרצה לראות שוב, היה מכניס שם דף לסימון. כך יצא שהמון ניירות היו בין הדפים. יש שם טיוטא של תשובות שכתב, הרי בכל פעם שהיה כותב תשובה לא היה הולך מיד להדפיס, אלא היה כותב טיוטא ואחר כך היה מעתיק בצורה יותר ברורה. וכן לפעמים בתחילה כותב ראשי פרקים. כמו כן יש למשל תשובות שכתב ולאחר מכן התחרט, הוא לא התכוון להדפיס אותם והניח אותם בתוך הספרים וכן הלאה. פעם מצאתי מכתב שכתב עוד קודם שנוולתי, כשישים שבועים שנה, לרב אחד על הספר שלו, ושם הוא כתב לו שאסור בהחלט לטלטל בשבת ואין לסמוך על העירוב וכו'. והוא השאיר בתוך הספר את ההעתק של המכתב הזה. והאמת שהוא לא סובר כל להלכה, הרי מי שיתבונן בספרים שלו יראה שמתיר אפילו לכתחילה לטלטל כשיש עירוב. הוא סובר שלהלכה נקטין שאין רשות הרבים בומן הזה. וכמובן שאת המכתב הזה כתב בזמנו אבל דעתו להלכה לא כך.

אם כן לגבי הניירות הללו המגן אברהם כותב שזה מוקצה מחמת חסרון כיס. וגם האליה רבה מסכים לזה מכיון שמתברר שהנייר הזה נקרא כלי. ואז זה כלי שמלאכתו לאיסור, כי רוב שימושו הוא לכתיבה זה נקרא מלאכתו לאיסור, הולכים אחרי רוב השימוש. אמנם יש מחלוקת אם הולכים אחר רוב השימוש או עיקר השימוש, אבל בנייר זה גם עיקר וגם רוב לכתיבה שהוא איסור. לפיכך הנייר נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס. וכן היא הסכמת האחרונים.

4. חיבור הפרי מגדים על השלח ערוך

לפי האמור השאלה נשאלת, אם באים לומר שהנייר הזה אינו מוקצה מחמת גופו אלא מחמת חסרון כיס, וזה תלוי אם מקפיד על הנייר או לא, הלא כיום כמעט כל בני אדם אינם מקפידים על דף נייר. ונתנים לילדים הקטנים שיקשקשו שישחקו, ואם יש לו כמה ניירות בודדים לוקח אותם לנאות את השלח וכו', לא מקפידים על זה כל כך. הנייר נהיה לו בניגוד לפעם שהנייר היה יקר מאד, שאז המציאו את הנייר. וגם הנייר שהיה אז לא היה משובח כמו היום [- ניתן לראות בספרים הישנים איזה נייר פשוט היה שונה לגמרי מהיום, והוא היה יקר מאד]. אתמול סיפרתי לציבור על ה'פרי מגדים' שיש לו חיבור גדול מאד על 'אורח חיים' וחיבור גדול מאד על 'יורה דעה'. וכשמסתבונים בשני החיבורים הללו אי אפשר להאמין שאותו אחד כתב את שניהם. באורח חיים הפרי ארוך מאד מצד אחד ומצד השני

הוא קצר מאוד. כל משפט לפעמים סתום וחתום, כל משפט זה קושיה זה תירוץ, מקצר מאוד בלשונו והוא עמוק מאד. לא פשוט. לעומת זאת בחלק יורה דעה מסביר יפה ומאריך, זה פשוט וברור יותר, ואפילו בהלכות הקשות ביותר לשונה צחה וברורה. שאלתי פעם את אאמור"ר כיצד יתכן הדבר כזה? אמר לי אאמור"ר שהוא ראה את כתב היד של הפרי מגדים, ובאורח חיים הוא כתב את חיבורו באותיות קטנות וצפופות. כנראה שהיה עני ואביון ולא היה לו מספיק נייר, הנייר היה יקר, לכן הוא נאלץ לכתוב בקיצור נמרץ, ובכתב קטן וצפוף מאד. לעומת זאת אאמור"ר ראה את כתב היד של יורה דעה, שם החיבור היה כתוב בניירות גדולים ויפים, ש רווח בין השורות, ואותיות גדולות ויפות. והסיבה לכך היא שכאשר כתב את יורה דעה, התגורר בברלין שם היו עשירים. פעם הפרי מגדים אמר על עצמו, 'לפני שגרתי בברלין היה לי יהודים אבל לא היה לי כסף, עברתי בברלין יש לי כסף אבל אין לי יהודים...'. הקהילה שם היתה כבר אז חלשה מאד. זו היתה תחילת תקופת ה'רפורמה'. ובברלין היו הרבה משכילים ואנטי דתיים.

5. פוסקי דורנו נחלקו לגבי הגדר של נייר

לפני כשלושים ארבעים שנה התחילו לעשות נייר, טיטולים, וכל מיני ממחטות. פעם לא היה ממחטות נייר, הפוסקים דנו הרבה על טלטול ממחטה בשבת, באיזה אמצעים אפשר להתיר. ויש שבעה דרכים שדנו בהם הפוסקים, חלק מתירים חלק לא. נושא מאד מסובך. בימינו מי לוקח איתו מטפחה? כולם משתמשים בממחטות נייר. בבתי כנסיות בחו"ל ברוב המקומות מניחים על כל שלחן חבילה של ממחטות נייר כי לא יכולים לטלטל מהבית. בכל אופן נייר נעשה לדבר זול גם אלו המיועדים לכתביה. אאמור"ר מרן זצוק"ל כותב שנייר זול ובימינו זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס. וכמו כן כותב הגרש"ז אויערבך. וכך כותבים כמה רבנים בשם הגר"ש אלישיב.

לעומת זאת האגרות משה כותב, שכיון שאף אחד לא טיפש סתם לזרוק ניירות המיועדים לכתביה, ממילא זה מוקצה מחמת חסרון כיס. האמת שזה לא קשור לטיפש או לא, אך כנראה ששם זו היתה המציאות [- דוקא באמריקה]. ואכן זו מחלוקת על המציאות, וענינו הרואות שבאמת לא מקפידים כל כך על ניירות בודדים.

6. יא. טלטול מחברת או דפדפת

אכן מי שיש לו מחברת שלמה או 'דפדפת', שהם כמה דפים מוצמדים זה לזה, הרי אין אדם שיאמר בוא ינקח את הדפים ונזרוק לפח, הוא חס על זה. הרי אף אחד לא יקח מחברת בשביל סימניה לספר וכיו"ב. מחברת או דפדפת מיועדת לכתיבה. ומכיון שחס על זה ומשתמש בזה רק לכתיבה ולא לשום שימוש אחר הרי שזה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. כלומר בימינו החילוק יהיה בין ניירות בודדים שמותר בימינו, לבין מחברת שלמה או דפדפת שלמה וכיו"ב. כמו כן יש ניירות צבעוניים מיוחדים, או נייר יקר ומיוחד, 'בלאנק' שכתוב את השם שלהם למעלה וכיו"ב, שאלו ניירות שאדם חס עליהם, שאז זה תלוי, אם זה סתם נייר חלק בודד או כמה ניירות בודדים, אדם אינו חס עליהם ואין זה מוקצה כלל, וזה גם לא מוקצה מחמת גופו, משום שזה ראוי לשימוש כמו ניגוב השלחן וכיו"ב. מצד שני לגבי מוקצה מחמת חסרון כיס, הלא רוב בני אדם אינם מקפידים על ניירות בודדים, ומשכן מותרים בטלטול.

7. יב. מחברת חידושי תורה שכתובה בחלקה

תלמיד חכם שכותב חידושי תורה ויש לו דפדפת או מחברת שם כותב את חידושי ומניח שם את הדפים, ויש בה הרבה דפים ריקים שעדיין לא כתב בהם חידושים. מצד אחד הוא חס על אותן דפים, מצד השני, הוא רוצה לקרוא את מה שכתב, הלא אלו דברי תורה ומותר לקרוא בהם בשבת. וגם אם אלו לא דברי תורה, יש דברים מסוימים שמותר לקרוא בהם בשבת. בסימן ש"ז יש אריכות אלו דברים של מותר לקרוא בשבת. ולכאורה הלא חלק מהמחברת אסורים באיסור מוקצה של מחמת חסרון כיס. האם מותר לטלטל את המחברת כולה אגב הדפים המותרים בטלטול? הוא אינו יכול להפרידם זה מזה. והתשובה היא שמותר. כי בדרך כלל אדם שכותב במחברת דברים חשובים לו, ורוצה לעיין בהם, הרי אם נשאל אותו מה יותר חשוב הדף במחברת שכתוב בו חידושי תורה, או הארבעים דף שעדיין לא כתב בהם כלום. הרי ודאי שיאמר שהדף שכתוב הוא העיקרי. ממילא המחברת הזו או האוגדן הם נקראים בסיס לדבר האסור והמותר. דהיינו המותר הוא החלק שכתבו בו חידושים. והאסור הוא החלק הריק. אשר על כן מותר לטלטל מחברת שכתובה בחלקה. וכך פסקו כמה מגדולי הדור האחרון.

8. יג. רכש בגד בחנות ועתיד להחזירו אם הבגד הוא מוקצה

לפי מה שאמרתי שבמוקצה מחמת חסרון כיס הכל תלוי בהקפדה, יש לדון באדם שקנה בגד בחנות, וכאשר בא לביתו רואה שהבגד אינו מתאים לו במידה, ומתכוון לחזור לחנות ולהחליף ושיחזירו לו את הכסף וכו' תלוי בכל מקום. והנה כמובן שאינו יכול להשתמש בבגד זה. ויש לדון אם בגד זה הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. ואכן כך כותב הגרש"ז אויערבך. והנה אם למשל יש לאדם חולצה יקרה מאוד, ואומר עליה שילבש אותה רק לכבוד החג, והנה הגיע השבת, ואומר שמתחרט ורוצה ללבושה בשבת מותר. כיון שזה לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, אנוח לא ממציאים מוקצה מדעתנו. כיון שהחולצה הזו מותרת בליבישה רק שהעדיף שלא ללבושה היום, זה שאינו מעוניין ללבוש את החולצה לא לא הופך אותה למוקצה. כמו כן אם חל יום טוב ביום שישי, והכינו תבשילים לשבת ביום חמישי קודם היום טוב לצורך השבת, והנה ביום טוב רוצה לאכול מהם, ולכאורה הרי הוא הקצה את התבשילים הללו בפירוש לשבת, בכל זאת ודאי שמותר לאכול מהם. משום שאינם ממציאים מוקצה מדעתנו. זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס והוא יכול להתחרט ולאכול מהאוכל של היום טוב. ככה הניגון אומר. אבל כאשר רוצה להחזיר בגד לחנות, וכמו כן כלים המיועדים למכירה, אף אם אלו כלים שמלאכתם להיתר, זה מוקצה לגמרי מדעתנו, אם כן כאשר רוצה להחזיר לחנות זה כאילו שרצה למכור את הבגד ולקבל תמורתו משהו אחר. אמנם אי אפשר להגדיר אותו כסחורה ממש אבל ודאי שזה דומה לסחורה. על כן הבגד הזה שרוצה להחזירו לחנות וכיו"ב הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. אכן נחלקו הפוסקים כאשר

אדם משנה דעתו בשבת במוקצה מחמת חסרון כים. ויבואר בשיעורים הבאים.

יד. טלטול 'כרטיס מגנטי'

היום יש כל מיני כרטיסים שהם 'כרטיס מגנטי'. יש כרטיס אשראי, ויש כרטיס קופת חולים, יש רב-קו, יש כרטיס לצורך כניסה לחדרי המלון וכיו"ב. וזה ברור שהכרטיס הזה הוא מוקצה, הוא מיועד לשימוש של איסור שעל ידי ה'פס' מגנטי שלו ניתן לראות מי האדם המחזיק בכרטיס. אך יש לדון מה הדין אם התוקף של הכרטיס נגמר, וכבר אי אפשר להשתמש בו. כגון כרטיס אשראי שרשום עליו התוקף של הכרטיס ולאחר מכן אין בו שימוש כלל וכיו"ב. אני לא מכיר מי ששומר כרטיסים כאלו בדרך כלל וזורקים את זה. [היום אומרים שעוד מעט יעשו כרטיס אחד להכל, לבנק ולקופת חולים וכן לזהות של האדם].

והנידון לגבי הכרטיס הזה אם ניתן להגדיר אותו ככלי, משום שאינו ראוי לשימוש. מחמת כן יש פוסקים שכתבו שכרטיס כזה נחשב למוקצה מחמת גופו, ואז זה לא קשור אם מקפיד או לא. אכן יש אומרים שזה מוקצה מחמת חסרון כים כיון שמקפיד שלא להשתמש בו לשימוש אחר. והסברא אומרת שהכרטיס הזה יהיה מוקצה מחמת גופו וגם מוקצה מחמת חסרון כים. ולהלן יבואר.

טו. כניסה לחדר במלון כאשר צריך כרטיס מגנטי

צריך לשים לב כשאנשים נוסעים היום לשבת בבתי מלון, שהנה הכרטיס הזה הוא כרטיס הכניסה לחדר, אמנם יש מלוונות בארץ, ונראה לי שכל מלון שיש לו כשרות יש להם מפתח רגיל לחדרים כמו שהיה פעם, אבל בחו"ל כל הבתי מלוונות שאני הולך בעולם כמעט ואין בנמצא בית מלון שיש בו מפתח רגיל לחדרים כולם כרטיסים. מלבד מלון אחד שאני מכיר בארגנטינה, שהוא שייך ליהודים שיש להם מפתחות ממש לחדרים.

כמובן שטלטול את הכרטיס הזה אסור, זה מוקצה מחמת גופו כמו שאמרתי, או מחמת חסרון כים. והנה רוצה להיכנס לחדר במלון בשבת, אפשר לעשות על ידי גוי. אבל בדברים האלו אני תמיד מכניס נייר לתוך הלשונית של הדלת, אני סוגר אותה, וכותב פתק בחוץ 'א לא להפריע'... ואז אף אחד לא נכנס. אבל אם יש לך דברים יקרים בחדר [אני לא מחזיק איתי ב"ה דברים יקרים...] זה יכול להיות בעייתי מאד שאתה כותב כך, כל אחד יכול להיכנס. אבל באמת פעם עשיתי כך, ובאתי לבילי שבת למלון, ואני רואה שנכנסו לחדר כנראה כדי לנקות, אפילו שכתוב 'לא להפריע' לא אכפת להם, והם הוציאו את הנייר שהיה בלשונית וסגרו לי את הדלת. מה עושים במצב כזה? וההלכה היא שמותר לומר לגוי שיפתח את הדלת. והטוב ביותר הוא ללכת מראש ביום שישי לפני שבת לגוי, ולתת לו כסף כדי שהוא יעשה את זה. כיון שאז זה בקבלנות, וזה יותר קל. גם בשביל שהגוי יעשה את זה בלב חפץ ולא יתווכח איתך, לשלם לו על זה.

טז. הסרת המונע

האמירה לגוי מותרת מחמת שיש כאן כמה צדדים לקולא. ראשית כל אמירה לגוי זה איסור דרבנן. וכן אמנם בדלת הזו נדלק שם מנורה אלקטרונית כאשר הוא מכניס את הכרטיס, אבל זה איסור דרבנן, משום שהרי אין כאן חוט המתלהט, זה דיגטלי. אם כן לומר לגוי הרי זה שבות דשבות. ויש להוסיף על כך שהרי אינו נהנה מעצם הדלת הפתוחה, הוא לא אוכל את הדלת, הדלת היא רק מונעת ממנו להיכנס והגוי מסיר את המונע מלהיכנס.

אמנם הגר"מ פיינשטיין אינו מתחשב בסברא של הסרת המונע, וכותב לגבי בית כנסת נעול שבת יהודי שאינו שומר מצוות, טלטל מפתח ופתח את בית הכנסת שאסור להיכנס לבית הכנסת הזה ויש לנעול אותו. ויש לפתוחו בדרך של היתר. למרות שהכניסה לבית הכנסת היא באופן של הסרת המונע. אולם בבית הכנסת זה חמור יותר, משום שהיהודי עשה מעשה של טלטול המפתח, אך בנידון דידן זה שבות דשבות וגם הסרת המונע. על כן יש להתיר.

יז. טלטול רב - קו בשבת

היה יהודי אחד פעם שסירף לי, שבא למלון בשבת וחשב שאסור לומר לגוי לפתוח עבורו את הדלת. אמנם יש באמת ספרים שכתבו שאסור לומר לגוי לפתוח, אך זה לא נכון, מותר להגיד לגוי, משום שזה שבות דשבות. ואותו יהודי לקח את הכרטיס בכיסו, עלה לקומה והתיישב ושמע את הדיבור של גוי ולרמוז לו שיפתח. והמתין כך כמה שעות, עד שבאה איזה גויה זקנה, ואמר לה שאינו מצליח לפתוח את הדלת. הגויה אמרה לו מה הבעיה הזו קל מאד, לקחה את הכרטיס ופתחה לו, הוא בא להודות לה, ואז היא סגרה את הדלת ואמרה לו עכשיו אתה תפתח בעצמך נראה אם אתה יודע... אמרתי לו, תסלח לי אדוני, אתה עשית איסור בסופו של דבר יותר גרוע, במקום לומר לגוי שזה מותר, אתה עברת איסור של טלטול המוקצה. והיית צריך שהגוי יטלטל עבורך את הכרטיס, וזה גם מותר, משום שכל דבר שעל ידי ישראל יהיה מוטל על מלכא דבשר, מותר על ידי גוי לטלטל. ועצם הפתיחה על ידי גוי זה שבות דשבות, אפשר להקל.

כן הוא הדין לגבי כרטיס אוטובוס, פעם היו לוקחים כרטיסיה והיו עושים בה חורים [הערת המערכת: כאן שאל הרב את הציבור: "גם היום זה ככה? אני לא יודע איך זה היום" וענו לו שכיום זה כרטיס מפלסטיק] והנה כשהוא נגמר וזורקים את זה לא משתמשים בו, אם כן זה מוקצה מחמת גופו, וכן מוקצה מחמת חסרון כים, ואסור לטלטל את זה בשבת.

יח. רוצה לקחת את הכרטיסיה בשבת לצורך מוצאי שבת

פעם שאל משהו את הגר"י ולדנברג בעל שו"ת ציץ אליעזר, אמר לו שהולך בשבת ברגל לכותל המערבי, הוא סומך על העירוב ורוצה לקחת איתו את הכרטיסיה של האוטובוס כדי שבמוצאי שבת יהיה לו כיצד לחזור. והוא ענה לו שזה מוקצה, ושאל יקח את זה בכיס בשביל מוצאי שבת זה גם כן מכין משבת לחול. וכך ההלכה, אין אפשרות לטלטל דברים כאלו אלא אם כן לצורך חולה מסוכן וכיו"ב.

יט. כרטיס הזמנה בבתי מלון

יש מקומות שמחלקים תלושי קניה, נותנים לאנשים תלושים של אוכל לשבת, יש שעושים את זה בצורה של צדקה, ויש גם כן מכירה. וזה כבר היה גם בדורות קודמים, היו נותנים כרטיס שכתוב בו מה הוא יכול לקבל, והיה מביא אותו לממונה והוא מחלק לפי מה שכתוב בכרטיס. וכמו כן יש בבתי מלון [אני לא יודע אם זה כולם, אבל בחלקם כך הוא] שאם האדם גם ישן במלון ורוצה לאכול יש להם גוים שרושמים מה אכלת לפי החדר שלך, אבל אם רוצה רק לאכול שם ולא לישון, אפשר להזמין אוכל קודם השבת ומקבלים תלוש שכאשר בא בשבת מראה להם את התלוש, ולפי זה מביאים את מה שהזמין. אם כתוב סכום כסף בכרטיס יש בזה בעיה של שטרי הדיטות, אך אם לא כתוב סכום אלא רק שהוא זכאי לארוחה ביום פלוני וכיו"ב, הכרטיס הזה אינו מוקצה בשבת ומותר להשתמש בו. והסיבה משום ששימושו הוא לצורך דבר היתר בשבת. אין בו שימוש של איסור, זה רק ראייה שמגיע לו ארוחה וכו'. כמו כן אינו נקרא מוקצה מחמת חסרון כים.

כ. טלטול אישור יציאה בזמן הסגר של הקורונה

הפוסקים דנים על נשיאת דרכונים תעודות זהות בשבת. [לפני הרבה שנים הלכתי ברחוב ביום שבת בירושלים, ועברתי את הכביש. היה רמזור אדום, והסתכלתי מימנה ושאלה, לא ראיתי שום מכונית. אבל לא ראיתי שממול היה שוטר... והשוטר תפס אותי, ואמר לי איך אתה עובר ברמזור אדום, אמרתי לו, סליחה, אני לא ראיתי אותך... אז הוא צחק ואמר לי תביא לי תעודת זהות, אבל אמרתי לו שאין לי, אני לא מטלטל בשבת. אז הוא אמר, תדע לך שאני יכול לעצור אותך, בגלל שאין לך תעודת זהות וגם עברת ברמזור אדום. אמרתי לו, תסלח לי מאד, אני מצטער אבל אין לי, אני לא מטלטל בשבת. הוא היה הגון, ושחרר אותי...] יש לפעמים אדם שהולך בלי תעודה מזהה ותופסים אותו באיזה דבר, זו בעיה. בדורות הקודמים היו מקומות שיהודי שהיה הולך ברחוב היו דורשים ממנו תעודה מזהה, מי הוא ואיפה הוא גר. היה אסור ליהודים לעבור מעיר לעיר. ואם אין לו תעודה מזהה שמוכיחה שנמצא באופן חוקי היו עוצרים אותו מיד, ולך תדע איזה דבר נורא יהיה עליו. כך היה פעם ברוסיה, היה ערים שהיה אסור ליהודים להיכנס שם ללא רישיון מיוחד. [מספרים שהיו פעם שני יהודים בעיר אחת ברוסיה שהיה אסור להסתובב שמה בלי רישיון, לאחד מהם היה רישיון ולשני לא היה, והנה פתאום הם רואים שוטר בא מולם, השוטר הבחין שהם יהודים, ואז היהודי שיש לו רישיון אמר לחברו אתה תמשיך ללכת רגיל ואני אברח, הוא התחיל לרוץ והשוטר החל לרוץ אחרי, ולאחר כמה דקות השוטר תפס אותו, ושאל אותו יש לך רישיון? אמר לו כן, והראה לו את הרישיון. השוטר התחיל לצעוק עליו, תתבייש לך! למה ברחת כשראית אותי? אמר לו היהודי אני לא ברחתי, אני שתיתי שמן קיק, והרופא אמר לי שאחרי ששותים שמן קיק צריך לרוץ. אמר לו השוטר אבל ראית שאני רץ אחרך, אמר לו, חשבת שגם אתה שתית שמן קיק... לבינתיים היהודי השני שלא היה לו רישיון הספיק להיעלם... זה הראש היהודי. השאלה היתה אם מותר לטלטל תעודה כזו בשבת במקום שאין בו עירוב. וכבר לפני כמאה חמישים שנה הפוסקים דנו בשאלה הזו. וגם לאחרונה, לפני כשנתיים שהיתה הקורונה, בצרפת היה סגר שאסור לצאת מבית, אבל כדי שאנשים לא ישתגעו היה מותר ללכת למעדון לשחק קלפים. לבית כנסת אסור אבל למעדון מותר. והיהודים בבתי כנסיות היו מניחים שם ליד כל אחד קלפים, שאם תבוא משטרה הם מיד היו עושים עצמם משחקים. וכשאדם היה רוצה לצאת מביתו לאיזה מקום היה צריך למלאות טופס עם שעת יציאה ולאן הוא הולך וכו', מאין באת ואנה תלך ולמי אלה לפניך... וכך השוטרים היו יכולים לראות שהאדם לא עובר על ההוראות. ופנו אלי בשאלה מה עושים בשבת, רוצים ללכת לבית הכנסת, היו מכינים את הדף ביום שישי, אבל אין עירוב בצרפת, כיצד ניתן לטלטל דף כזה. אמרתי להם ששימו את הדף בגרביים או בכובע, טלטול בשינוי. והסיבה לכך משום שיש אומרים שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, אם כן זה טלטול דרבנן, ובשינוי. ובנוסף על כך כאשר הוא הולך בדרך הוא עוקר מרשות היחיד ועד שהוא מגיע לרשות היחיד אחרת הוא לא עוצר בדרכו. וגם כאשר הוא מגיע לרמזור אדום וכיו"ב שצריך לעצור, שימשיך ללכת הלוך חזור. ואז זה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. אם כן יש כאן שלושה שבותים, שניים במחלוקת, מרשות היחיד לרשות הרבים דרך רשות הרבים זו מחלוקת, וגם אם יש לנו רשות הרבים בזמן הזה זו מחלוקת. אבל בצירוף כך שטלטל בשינוי אפשר להקל.

יש גם טעם נוסף להקל, שהנה האדם הנושא את הדף אינו צריך אותו, הוא לא משתמש בו לעצמו, מבחינתו אין צורך לשימוש בו, ורק אם השוטרים תופסים הם רוצים לראות את זה. אם כן כמה פוסקים טוענים שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. פעם הוכחתי מדברי הרמ"א שזה לא נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה ואכמ"ל. אבל מה שברור שיש פה שבות דשבות בכל מצב. ובכל הפוסקים שדיברו על התעודה הזאת שאדם חייב לשאת בשבת התירו בשינוי. ואם זו תעודה שהשימוש בה הוא איסור כמו כרטיס מגנטי, מותר בשינוי. כיום דרכון ותעודת זהות זה לא דיגטלי, זה נייר [אומרים שעוד מעט זה ישתנה]. עצם הדבר שמותר להסתכל בתעודת זהות בשבת כיון שזה לא שטרי הדיטות, זה לא נקרא מוקצה. למרות שחש על זה שלא יתקלקל. יש פוסקים שרוצים לומר שכיון שחש על התעודת זהות שמה זה יתקלקל אם כן זה מוקצה מחמת חסרון כים. אבל זה לא נקרא 'חסרון כים' משום שאם כן אין לדבר סוף, הרי בכל דבר ניתן לומר שזה עלול להתקלקל. אך כיון שזה לא כלי שמלאכתו לאיסור מותר.

כמה פעמים אפשר לברך על הים

שאלה: מי שהגיע לים ובירך ברכת "עושה מעשה בראשית", וכעבור זמן הגיע שוב לרחוץ בים, האם צריך לברך פעם נוספת?

תשובה: אם ראה ים אחד ובירך עליו, ולאחר מכן ראה ים אחר, מברך עליו פעם נוספת.

אולם על אותו הים אין לברך אלא פעם אחת בשלושים יום.

ואם ראה את הים ולא בירך, ולאחר כמה ימים חזר והגיע לאותו הים, מאחר ולא עברו שלושים יום לא יברך.

מקורות:

הרמב"ם (פ"י מהלכות ברכות ה"ו) כתב שעל הים ועל הימים אם ראה אחת מהם משלושים יום לשלושים יום מברך. ובענין אם ראה את הים (כגון ים הכנרת) ולא בירך, ולאחר כמה ימים חזר והגיע לאותו הים, עיין בביאור הלכה (סימן ר"ח ס"א) במקום הזה) בענין ברכה לאדם שנעשה לו נס, שאם ראה את המקום ולא בירך וחזר וראה בתוך ל' יום, אינו מברך. [ועיין להגרש"ז אורבך בשו"ת מנחת שלמה ח"א (סוף סימן עג) ובברכת ה' ח"ד (פ"ד סמ"ד) ובחזון עובדיה אבולות (ח"א עמ' תנא)]. וכ"פ מור"ר בהלכה ברורה (סעיף ד') שלא יברך.

ברכה על ראיית הר החרמון

שאלה: הרואה הרים וגבעות נאים, האם צריך לברך עליהם משום "מה רבו מעשיך ה'?"

תשובה: על הרים וגבעות נאים מברך "עושה מעשה בראשית". אולם אין לברך אלא על הרים וגבעות משונים ומיוחדים, שניכרת בהם גבורת הבורא. ולפיכך בארץ ישראל יש לברך על הר החרמון. ובחול"ל על הרי האלפים וכדומה.

מקורות:

כן מובאר בשלחן ערוך (סימן רכח ס"א וס"ג) שאין לברך אלא הרים וגבעות משונים שניכרת בהם גבורת הבורא. וכתב בשו"ת אור לציון ח"ב (פמ"ו תשובה סב) שאף על הר חרמון יש לברך. וכ"פ מור"ר בהלכה ברורה (ס"ה).

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

אורחות מרן

שיבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א



וכך עמד ודיבר נגד הועד למרות שידע שזה יפגע בפרנסתו. והנה במוצאי שבת התאסף ועד הקהילה והחליטו לפטר את השאגת אריה באופן מידי!

מיד לאחר מכן קיבל הגאון שאגת אריה הצעת רבנות בעיר 'מץ' שבצרפת שהיתה עיר גדולה מאוד שחיו בה הרבה תלמידי חכמים. והסכים להצעה. כאשר הגיע לעיר, ראו בני העיר את רבם החדש והתאכזבו, כיון שהיה נראה מבוגר, לאחר שנות נדודים כבר נראה זקן יותר מכפי גילו, וחשבו לעצמם כמה שנים ישארו שישמש כבר בעירנו? השאגת אריה הרגיש שאנשי העיר חוששים מחמת גילו. לכן בשבת הראשונה בדרשה, כשהתאספו כל בני העיר, היה זה בשבת פרשת 'ויגש', ותחילה דרש בענייני הפרשה, והזכיר את הפסוק (בראשית מז, ח-ט): "ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חיך. ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חי ואלא השיגו את ימי שני חי אבתי בארץ מגוריהם". ושאל על הפסוק שני שאלות: וכי כך הוא הצורה? הלא כאשר נפגשים עם איש חשוב אין זה מכובד לשאול שאלה ראשונה - מהו הגיל שלך! קל וחומר כשהוא רק פגישת היכרות. ועוד יש לשאול, שיעקב עונה לו: "שלושים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חי" - ולכאורה למה יעקב עונה כך? וכי הוא שאל אותו אם היה טוב או רע? פרעה שואל אותו רק מה הגיל שלו.

ענה על כך הגאון שאגת אריה, שהנה כאשר יעקב הגיע למצרים פסק הרעב, ופרעה הבין שזה בזכות יעקב אבינו והתחיל לשמוח, אך כאשר ראה את יעקב שהוא זקן בא בימים התחיל לחשוש, שהנה עוד מעט יעקב ילך לעולמו ויחזור הרעב, ולא יכול היה להתאפק ושאל את יעקב "כמה ימי שני חיך?" במילה "כמה" יש טעם "זקף גדול" - צריך להאריך במילה הזו, כביכול בא לומר ליעקב שהוא זקן מאוד.

ועל כך אומר לו יעקב אל תדאג "מעט ורעים היו ימי שני חי" אבל בכל זאת "לא השיגו ימי שני חי את ימי אבותי בארץ מגוריהם" - דהיינו אבא וסבא שלי היו זקנים, ומה שאני נראה כך הוא מחמת ש"מעט ורעים היו ימי שני חי"...

בזאת פנה הגאון שאגת אריה אל צאן מרעיתו ואמר: "אתם רואים אותי וחושבים שאני בא בימים, תדעו לכם שלא כן הוא - אני רק בן שבעים! ומה שאני נראה כך הוא מחמת הנדודים שעברתי, ואתם תראו שאשמש כאן בקהילה עוד שנים רבות..." ואכן ההיסטוריונים טוענים שהשאגת אריה שימש שם כרב עד גיל תשעים שאז נפטר.

וקראתי באיזה ספר, שהשאגת אריה לא נפטר במיתה רגילה, אלא היה בריא עד אחרית ימיו. רק שבימי האחרונים רצה להוציא ספר מהארון, וכנראה הספרים היו צפופים מאוד והארון לא היה יציב דיו, וכאשר משך את הספר נפלה עליו כל הספרייה, ונפצע קשה, ולאחר זמן מה הלך לעולמו. וקודם שנפטר אמר בבדיחותא לסובבים אותו, שכל הספרים שנפלו עליו היו אלו ספרים שהקשה עליהם קושיות, והם כעסו עליו, וכשהם נפלו עליו התחיל להתווכח עמם "מה אתם רוצים? הלא כל הטענות שלי צודקות!" וכולם הסכימו איתו חוץ מאחד, והוא ספר 'הלבוש', ובגללו אני צריך למות, וכך אירע שלאחר זמן מועט הלך לעולמו. הגאון שאגת אריה היה קורא למחבר הלבושים - רבי מרדכי יפה - "החייט", כיון שכל ספריו קרא בשם "לבוש מלכות" "לבוש תכלת" וכן על זה הדרך.

איסור 'חדש' בזמן הזה

מרן בשלחן ערוך כתב את הלכות חדש בקצרה בחלק אורח חיים (סימן תפט) לאחר הלכות ספירת העומר, ובחלק יורה דעה (סימן רצג) כתבם במפורט וז"ל שם (ס"א): "איסור לאכול חדש מתבואת חמשת המינים עד שיקרב העומר שהוא בט"ז בניסן, שנאמר: 'ולחם וקלי וזרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה'. והאידינא דליכא עומר אסור כל יום ט"ו. ובחול"ל שעושין שני ימים אסור כל יום י"ז עד תחילת ליל י"ח". ע"כ. והוא סבר כשיטת רוב הראשונים שאיסור חדש מהתורה הוא גם בחול"ל. והאמת לא מצאתי רוב שסובר במפורש בחול"ל הדבר מותר, מלבד שיטת האור זרוע שהוא איסור דרבנן, אכן יש דיון באחרונים לדייק מלשונות הראשונים להיפך, אך אין זה במפורש.

למעשה הב"ח (שם) כתב שנהגו היתר באיסור 'חדש' בזמן הזה. וסיבת ההיתר היא, שהנה במדינות אירופה, ככל שנכנסים לעומק היבשת קר מאוד שם וקרח שורר בכל המקומות, וכל הנהרות קופאים. וממילא לא יכלו לזרוע חיטה בחורף, והיו זורעים חיטה בפורים ורובם היו יכולים לזרוע רק לאחר הפסח, וממילא לא ניתן לאכול את החיטה הזו עד לאחר יום י"ז ניסן שיחול בשנה הבאה, ובזמנם לא היו מקרים ולא היה שייך לשמור את התבואה בחורף מחמת תולעים ועוד כיו"ב. ועוד טעם להיתרם שנהגו בהם, שהנה ישראל באותם זמנים ובאותם מקומות היו עניים מרודים, והלחם היה עיקר החיים, והיו מוכרחים למצוא היתר ללחם, וככל שהישוב היהודי חדר למדינות רוסיה והאיזור - שהם היו המדינות הצפוניות, הבעיה גדלה למאוד. ויסוד ההיתר הוא שבחיטה של גוי אין איסור חדש. אך דעת השלחן ערוך היא שגם בחיטה של גוי יש איסור חדש. ואכן חתנו של הב"ח - ה"ט" (סימן רצג סק"ב) דוחה באריכות את דברי חמיו שהיקל בשל גוי, אך כותב שיש להתיר מטעם אחר, שהרי האור זרוע כותב שבחול"ל האיסור רק מדרבנן. אולם גם היתר זה קלוש מאוד. ואינו נכון לפי דעת מרן השלחן ערוך וכדלעיל.

ואכן גדולי האשכנזים שפעלו באירופה, התנגדו בתוקף להיתרים של הרמ"א והב"ח והט"ז באיסור חדש, וכך רווחת הדעה בין רוב גדולי ישראל. והמתבאר מכל האמור, שאם אינו שעת הדחק אין מי שיתיר את האיסור חדש בזמן הזה. אלא רק בשעת הדחק, וגם בזה רוב הפוסקים סוברים שאין להתיר כלל.

שמעתי מאמור"ר מרן זצוק"ל מעשה שהיה בגאון שאגת אריה, שבספרו הוא כותב הרבה על איסור חדש, ותוקף הרבה את ההיתרים של הב"ח והט"ז, ודעתו ברורה שאין להתיר את האיסור חדש כלל.

הגאון שאגת אריה היה כשמו תקיף ושואג, ומחמת זה לא היה מסתדר עם ראשי הקהילות, בתקופה זו - לפני כמאתיים וחמישים שנה - היה בכל קהילה ועד, וראשי הועד היו שולטים בקהילה, והיו אלו אנשים פשוטים ששלטו גם ברבנים. והנה הגאון שאגת אריה הגיע לשמש כרב לקהילה אחת, ובשבת הראשונה שהגיע לשם קראו לו אנשי הועד ואמרו לו, שלא על הכל יכול לדרוש ברבים, ואחד מהדברים שאין לו רשות לדבר עליו הוא איסור חדש, וגם אם הוא חושב שהדבר אסור - כיון שכאן נוהגים בזה היתר! [גם כיום אנחנו רואים שאנשים פשוטים משתלטים על הרבנים ואומרים להם מה לומר, ומה לא לומר, ומאימיים שילכו לבג"ץ!]

בשבת בבוקר כאשר הגיעה זמן הדרשה, עמד הגאון שאגת אריה לפני כל בני העיר, וכולם הגיעו לשמוע את הדרשה של הרב החדש שכבר התפרסם כגדול הדור, ושם דרש ושאג כאריה נגד ההיתרים שנהגו באיסור חדש, ושהדבר אסור לחלוטין! והוסיף לדבר בתקיפות נגד הועד שלהם ואמר להם "הועד שלכם נותנים לכם לאכול חזיר! לאכול חדש זה כמו לאכול חזיר!"